

หรือนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ผ่านการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ให้การรับรองหลักสูตรและการรับรองสถาบัน ได้สอบประเมินความรู้ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านการประเมินความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและมีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อสถาบันและหลักสูตรได้รับการรับรองแล้ว จะมีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ต่อไป ดังนั้น กรณีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายจะมีได้มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพทันทีที่สำเร็จ การศึกษาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายก็สามารถสมัครสอบความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดในประกาศข้างต้นได้ และหากสอบผ่านแล้วจะมีสิทธิสมัครสอบใบประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้สิทธิในการสมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ซึ่งเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการสมัครสอบ ใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการเข้าศึกษาและสำเร็จ การศึกษาที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ และได้รับการเยียวยาความเสียหายตามความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายอ้างว่าเกิดจากการเดินทางไปตรวจและสอบวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้น ถือเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุซึ่งไม่ได้เป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้น จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓/๒๕๖๗)

๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สังคม และวัฒนธรรม

เมื่อบ้านวินด์เซอร์เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และในทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นโบราณสถาน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อธิบดีกรมศิลปากรจึงมีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนบ้านวินด์เซอร์และกำหนด เขตที่ดินบริเวณบ้านดังกล่าวเป็นโบราณสถานได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องขอ ซึ่งการขึ้นทะเบียนฯ มิได้มีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในเขตโบราณสถานต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนเท่านั้น กรณีจึงไม่ถือเป็นการรอนสิทธิเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การที่อธิบดีกรมศิลปากรมีหนังสือแจ้ง ผู้มีกรรมสิทธิ์ว่า จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนบ้านวินด์เซอร์เป็นโบราณสถาน พร้อมทั้งกำหนดเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านวินด์เซอร์บางส่วนเป็นเขตของโบราณสถาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘ และเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๐๘ เลขที่ดิน ๙๕๙ ตำบลบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ อำเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๔๒.๒๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้แบ่งที่ดินแปลงดังกล่าวให้นางสาว ส. เช่าเพื่อการอยู่อาศัย เนื้อที่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวา ต่อมา นางสาว ส. ได้มีหนังสือขอให้อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคาร บ้านเลขที่ ๑๓๐ (บ้านวินด์เซอร์) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักโบราณคดี ได้ทำการสำรวจอาคารและที่ดินศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมา ถ่ายภาพ ทำแผนผัง และจัดทำรายงานประกอบการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยปรากฏตามรายงานประกอบการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานว่า บ้านเลขที่ ๑๓๐ (บ้านวินด์เซอร์) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ ๑๓๐ ถนนเทศบาลสาย ๑ ซอยกุฎีจีน ๔ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น ตัวบ้านหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะบ้านโดดเด่นไปด้วยลวดลายไม้ฉลุเป็นลายขนมปังขิงตามหน้าจั่ว หลังคาบ้านลักษณะทรงมนิลาต่อกับปั้นหยาไม้จั่วยื่นตรงกลาง แต่เดิมหลังคาน่าจะมุงกระเบื้อง ปัจจุบันเห็นเป็นหลังคาสังกะสี มีเพดานสูง มีฝ้าเพดานภายในปิดโครงสร้างที่เป็นไม้ของหลังคา ฝ้ายบ้านเป็นแนวเดียวกันทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ยกเว้นส่วนหน้าบ้านเป็นมุขรูปสี่เหลี่ยมยื่นออกมารองรับส่วนห้องที่มีหลังคาจั่วด้านบน ลักษณะของฝ้ายบ้านใช้การตีไม้กระดานแบบเข้าลิ้น ฝ้ายบางส่วนบริเวณเหนือหน้าต่างตรงมุขหน้าจั่วด้านหน้าที่ขึ้นสองของตัวบ้านทำเป็นลักษณะเกล็ดไม้เพื่อระบายอากาศ มีบันไดภายนอกสำหรับขึ้นลงลักษณะเป็นบันไดปูนแบบเรียบตรง ๓ ชั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของบ้าน บันไดภายในบ้านมี ๒ แห่ง เป็นบันไดไม้ลักษณะทึบ มีลูกกรงไม้ตกแต่งเพิ่มความสวยงาม ลักษณะการประดับตกแต่งบันไดไม้ ด้านที่ขึ้นจากทางด้านหน้าบ้านมีความสวยงามของราวลูกกรงมากกว่าบันไดอีกแห่งหนึ่งซึ่งแคบกว่าและใช้เป็นที่ยืนลงทางด้านหลัง ลักษณะของประตู-หน้าต่างภายในบ้านนั้น มีทั้งประตูแบบบานคู่เปิดออกและแบบบานเฟี้ยม บานประตูเป็นบานลูกฟักไม้กระดานคันทันสามตอน ส่วนบานหน้าต่างจะเป็นแบบบานกระทุ้งเกล็ดไม้เปิดคู่มือข้อลับ เหนือกรอบหน้าต่างทำเป็นช่องบานเกล็ดไม้เพื่อระบายอากาศและเป็นช่องแสง มีการทำกันสาดคลุมเหนือบานหน้าต่างและใช้ไม้ฉลุลายประดับ สำหรับชั้นบน เมื่อเดินขึ้นบันไดจะเห็นประตูบานเฟี้ยมซึ่งกั้นระหว่างส่วนนอกกับส่วนในล้อมกรอบด้วยเสาไม้อิงรูปแบบโรมัน หัวเสาแกะสลักลวดลายดอกไม้ ประตูบานเฟี้ยมนี้แกะเป็นลวดลายนกยูง ซึ่งปรากฏร่องรอยกระสุนจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน เสาไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้ประดับหัวเสา ฝ้าเพดานมีการประดับด้วยแผ่นไม้ฉลุลวดลายกลม ลักษณะบ้านโดดเด่นไปด้วยลวดลายไม้ฉลุเป็นลายขนมปังขิงตามหน้าจั่ว ชายคาระเบียงโดยรอบประดับด้วยไม้ฉลุที่แผ่กันแดดเหนือทางเข้า ราวลูกกรงระเบียงชั้นบน และแผ่กันแดดระหว่างเสาระเบียงไปจนถึงส่วนของช่องลมเหนือบานประตูตามห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ด้านนอกของบ้านที่หน้าจั่วและกันสาดตามช่องหน้าต่างประดับครีปเป็นลายฉลุแบบขนมปังขิงเช่นกัน รั้วกำแพงบ้านเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ชุ่มประตูมีลวดลายปูนปั้นแบบตะวันตก ประตูหน้าจั่ว มีการประดับอาคารด้วยลวดลายแบบขนมปังขิง



ในหลายจุดของบ้าน ภายในบ้านตำแหน่งที่ติดนั้นมีตั้งแต่เหนือบานประตูพบเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำเป็นแนวยาวตลอดบานประตูในแต่ละช่อง ลวดลายเป็นพันธุ์พฤกษา ตรงส่วนครึ่งระบายใต้พื้น ตกแต่งบริเวณใต้พื้นของชั้นบน เป็นลวดลายขนมปังขิงในแนวตั้ง ตรงส่วนลูกกระเบียดทำเป็นแบบติดแยกจากกันโดยเว้นช่องว่างระหว่างแผ่น ครีระบายชายคากันสาดหน้าต่างทำเป็นลวดลายขนมปังขิงขนาดค่อนข้างเล็กติดตามขอบชายคากันสาดเหนือบานหน้าต่าง บริเวณหน้าจั่ว และใต้จั่วส่วนหน้าอาคาร ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสร้างในราวสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๖๘)

จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าวเห็นได้ว่า บ้านวินด์เซอร์มีลักษณะเป็นอาคารถาวร ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และในทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นโบราณสถาน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ควรค่าแก่การขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อให้สามารถคุ้มครอง ควบคุม และดูแลรักษา ทั้งปัจจุบันสภาพอาคารมีความชำรุดทรุดโทรม ไม่มีคนอยู่อาศัย ขาดการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ตัวอาคารได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและทางเดินเลียบแม่น้ำ มีความเสี่ยงจากการถูกมิฉฉาชีพ ลักษณะลวดลายไม้ฉลุและความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งหากได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ย่อมมีความเสี่ยงต่อการพังทลายลงตามกาลเวลา หรือหากอาคารดังกล่าวมีการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้าย ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยปราศจากความรู้ ทางสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ย่อมทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือคุณค่าในทางศิลปะ ของสถาปัตยกรรมลดลง ในทางตรงกันข้าม หากอาคารดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจในการคุ้มครอง ควบคุม และดูแลรักษา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ โบราณสถานของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดไว้เพียง ๒ งาน ๔๕ ตารางวา เปรียบเทียบกับเนื้อที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๔๒.๒๐ ตารางวา แล้ว ย่อมเห็นได้ว่า ที่ดินที่ถูกกำหนดเป็นเขตโบราณสถานมีสัดส่วนจำนวนไม่มากนัก ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงสามารถ ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เหลือได้ อีกทั้ง การขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวมีผลเป็นเพียงการสร้างภาระ แก่ผู้ฟ้องคดีในการแจ้งการชำรุด หักพัง หรือเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี และห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้าย เว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เท่านั้น มิได้มีผลทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองยังคงเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโบราณสถานอยู่เช่นเดิม และยังสามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตโบราณสถานได้ เพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน การขึ้นทะเบียนโบราณสถานจึงมิได้มีผลเป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียน



บ้านวินด์เซอร์ และกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ แม้นางสาว ส. ผู้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถานจะมีฐานะเป็นผู้เช่าที่ดิน ดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัย แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามกฎหมายในการประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องขอ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๓๐ (บ้านวินด์เซอร์) เป็นโบราณสถาน พร้อมทั้งกำหนดเขตที่ดินจำนวน ๒ งาน ๔๕ ตารางวา เป็นเขตของโบราณสถาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๑/๒๕๖๖)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สิ่งปลูกสร้างบริเวณบ้านพิบูลธรรม จำนวน ๕ รายการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุมีอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี อันถือเป็นโบราณสถานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แม้อาคารโบราณสถานหลักได้ปลูกสร้างอยู่บริเวณ กลางแปลงที่ดินและด้านทิศตะวันตกของแปลงที่ดิน แต่เมื่อได้มีการสร้างรั้วและซุ้มประตู ล้อมรอบอาคาร โดยสภาพย่อมถือว่าที่ดินซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของรั้วและซุ้มประตูเป็นอาณาเขต ของอาคารเดิม ประกอบกับอาคารในบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเคยใช้เป็นบ้านพักรับรองแขกเมืองคนสำคัญ การที่อธิบดีกรมศิลปากร กำหนดเขตที่ดินบริเวณดังกล่าวทั้งแปลงให้เป็นเขตโบราณสถาน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีมีชื่อว่า กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เป็นส่วนราชการสังกัด กระทรวงพลังงาน และเป็นผู้ใช้สิ่งปลูกสร้างและที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. ๐๘๒๒๔๔ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา หรือเรียกว่า บ้านพิบูลธรรม เป็นอาคารสำนักงานของผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรมศิลปากรได้มีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดิน โบราณสถานบ้านพิบูลธรรม ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นอาคารสำนักงาน และมีอาคารเก็บพัสดุ ปลูกสร้างอยู่ ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการกำหนดเขตที่ดินราชพัสดุดังกล่าวทั้งแปลงให้เป็นเขต โบราณสถาน เนื่องจากเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพิจารณารายงานประกอบการขึ้นทะเบียน โบราณสถานบ้านพิบูลธรรม และแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารต่าง ๆ ภายในเขตที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงทะเบียนที่ กท. ๐๘๒๒๔๔ แล้ว จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างรวม ๕ รายการ คือ (๑) อาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) (๒) อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) (๓) ทางเดินเชื่อมอาคาร ๑ และอาคาร ๒ (๔) ศาลาพักผ่อน และ (๕) รั้วและซุ้มประตู ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ในทางศิลปะและประวัติศาสตร์ อันถือเป็นโบราณสถาน



ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนั้น แม้อาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) และอาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) ซึ่งถือเป็นอาคารโบราณสถานหลักได้ปลูกสร้างอยู่บริเวณกลางแปลงและบริเวณด้านทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกล่าว แต่เมื่อมีการสร้างรั้วและซุ้มประตูล้อมรอบอาคารทั้งสองหลังไว้แล้ว โดยสภาพของการก่อสร้างและการบูรณะอาคารดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าที่ดินที่อยู่ภายในขอบเขตของรั้วและซุ้มประตูทั้งหมดเป็นอาณาเขตของอาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) และอาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) ซึ่งเป็นอาคารโบราณสถานหลัก อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประวัติความเป็นมาแล้วจะเห็นว่า อาคารหลังเดิม (อาคาร ๑) และอาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) เป็นอาคารที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ และสมัยรัชกาลที่ ๖ ตามลำดับ โดยอาคารทั้งสองหลังเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลังเคยใช้เป็นบ้านพักรับรองแขกเมืองคนสำคัญ ทั้งนี้ โดยสภาพในการใช้ประโยชน์อาคารทั้งสองหลังย่อมต้องมีอาณาบริเวณกว้างพอสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดเขตที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียน กท. ๐๘๒๒๔๔ ทั้งแปลงให้เป็นเขตโบราณสถาน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ ในการนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดเขตที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวทั้งแปลงให้เป็นเขตโบราณสถาน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีสิทธิใช้อาคารที่ทำการ (อาคาร ๓ ถึงอาคาร ๙) และโรงเก็บพัสดุ รวมทั้งที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวต่อไปได้เหมือนเดิม ประกอบกับอาคารที่ทำการ (อาคาร ๓ ถึงอาคาร ๙) และโรงเก็บพัสดุดังกล่าวเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้างขึ้นในภายหลังโดยไม่เคยได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ในการคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะและการซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ เปรียบเทียบกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้เกินสัดส่วนแห่งความจำเป็นแต่ประการใด อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีต้องขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อนทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารภายในเขตโบราณสถาน ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๑/๒๕๖๖)

การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของวัดแม้จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อน เพียงแต่ต้องส่งผังบริเวณและแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่หากอธิบดีกรมศิลปากรเห็นว่า การตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพียงพอที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน อธิบดีฯ ย่อมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตที่ดินในบริเวณวัดดังกล่าวให้เป็นเขตโบราณสถานได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวหาถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่วัดจนเกินความจำเป็นหรือเกินสมควร หรือเป็นการรอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิเหนือพื้นดินทำนองเดียวกันกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด



คดีนี้เดิมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ผู้ฟ้องคดี) อยู่ในบัญชีโบราณสถานที่มีอยู่ในประเทศไทย ตามประกาศกรมศิลปากร กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ฉบับลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๗๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ โดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กล่าว ให้ถือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระมหาธาตุ เดิม) เป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีจำต้องดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานวัดผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้อีก ทั้งนี้ สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดผู้ฟ้องคดีที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแล้ว ได้แก่ ๑. พระบรมธาตุเจดีย์ ๒. พระวิหารหลวง ๓. วิหารธรรมศาลา ๔. วิหาร ทับเกษตร ๕. วิหารพระทรงม้า ๖. วิหารเขียน ๗. วิหารโพธิ์ลังกา ๘. วิหารสามจอม (วิหาร ศรีธรรมโศกราช) ๙. วิหารพระแอด (วิหารพระมหากัจจายนะ) ๑๐. ระเบียงคด ๑๑. เจดีย์ราย ๑๒. เจดีย์หน้าบันประตูเหมรังสี ๑๓. ซุ้มประตูยาวราช และ ๑๔. สลุปเจดีย์หินเหล็กเหล็ยม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดที่ดินบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องกันไป เป็นเขตโบราณสถานทั้งหมดจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าว ส่วนโบราณสถานอีกจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ วิหารโพธิ์พระเดิม และมณฑปพระพุทธบาทจำลอง นั้น แม้จะตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือที่ดินของผู้ฟ้องคดีแยกออกมาจากกลุ่มโบราณสถานทั้ง ๑๔ รายการ แต่โบราณสถานทั้ง ๒ รายการดังกล่าว มีความสำคัญในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานให้ครอบคลุมถึงโบราณสถานวิหารโพธิ์พระเดิม และมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ก็เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษา การควบคุม การบูรณะ และการซ่อมแซมต่าง ๆ ภายในเขตโบราณสถานทั้งสองแห่ง เพื่อเป็นการควบคุมมิให้ มีการทำลายโบราณสถาน และสามารถควบคุมสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของโบราณสถานนั้น มิให้ ถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าจากการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ในบริเวณ ใกล้เคียง อีกทั้ง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน มิได้ทำให้ เขตที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโบราณสถานตามกฎหมายเช่นเดิม แม้จะกระทบสิทธิและเป็นการสร้างภาระให้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรในกรณีที่จะทำการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน หรือทำการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย หรือเคลื่อนย้ายโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อนที่จะเริ่ม ดำเนินการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ก็เป็นไปเพื่อการดูแลรักษา โบราณสถานอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งหากปล่อยให้โบราณสถานถูกทำลายหรือทำให้ด้อยค่าลงไป ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้ การที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการขออนุญาต จากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ โดยตรงในการปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถาน สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีในเรื่องของที่ตั้ง



และรูปแบบการก่อสร้าง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับโบราณสถาน และยังรวมถึงงบประมาณในการบูรณะต่าง ๆ ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อโบราณสถานวัดผู้ฟ้องคดีและประเทศชาติ หากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการประกาศกำหนดเขตโบราณสถานให้ครอบคลุมถึงบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งโบราณสถานวิหารโพธิ์พระเดิมและมณฑปพระพุทธบาทจำลอง ผู้ฟ้องคดีอาจจะมีการก่อสร้างอาคารใหม่หรือดำเนินการใด ๆ ในเขตพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นวัด การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องขออนุญาตก่อน เพียงแต่ต้องส่งผังบริเวณและแบบแปลนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพียงเท่าที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดผู้ฟ้องคดี จึงจำเป็นต้องกำหนดให้บริเวณที่ตั้งของโบราณสถานวิหารโพธิ์พระเดิมและมณฑปพระพุทธบาทจำลองเป็นเขตโบราณสถาน เพื่อให้สามารถใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในพื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งแม้การดำเนินการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน พื้นที่จำนวน ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๔.๕๖ ตารางวา จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่เป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและมีได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานก็ตาม แต่หากสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่ใช่หรือไม่เป็นโบราณสถาน อาทิ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานศาสนศึกษา ที่พักแม่ชี กุฏิพระ และศาลาร้อยปี (ศาลาสวดศพ) ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตโบราณสถานดังกล่าวก็ยังคงมีอำนาจในการบริหารจัดการ ซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงได้ โดยไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน นอกจากนี้ เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของชาติในการดูแล รักษา ควบคุม และอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานประกอบ มิใช่พิจารณาแต่เพียงตัวโบราณสถานเท่านั้น อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมิให้ต้องถูกทำลายไป และเป็นการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นชาติที่หากเสียหายไปแล้วย่อมไม่อาจนำกลับคืนมาได้ภายหลัง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเกินความจำเป็นหรือเกินสมควร หรือเป็นการรอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิเหนือพื้นดินทำนองเดียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินของวัดผู้ฟ้องคดีเนื้อที่จำนวน ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๖๔.๕๖ ตารางวาเป็นเขตโบราณสถาน จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕/๒๕๖๗)

การที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบัญญัติให้อำนาจแก่อธิบดีกรมศิลปากรในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ก็เพื่อคุ้มครองตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถาน รวมถึงรักษาภูมิทัศน์ภายในเขตที่ดินของโบราณสถานมิให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมของสถานที่ เพื่อมิให้โบราณสถานถูกทำลายหรือถูกทำให้เสื่อมคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ อันเป็นกลไกทางกฎหมายที่คุ้มครอง



ดูแลรักษาโบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโบราณสถานที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าวของอธิบดีกรมศิลปากรต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม โดยความเหมาะสมในการใช้อำนาจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อปรากฏว่าโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์ ตามนิยามความหมายของ “โบราณสถาน” แห่งบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว การที่อธิบดีกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานข้างต้นเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้าง และกำหนดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานเพียง ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จากเนื้อที่ทั้งหมด ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา จึงเป็นการดำเนินการเท่าที่จำเป็นและมีความเหมาะสม รวมทั้งมิได้กระทบถึงสาระสำคัญของเจ้าของหรือผู้ครอบครองในการดูแลรักษาโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ การขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานข้างต้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์ ตามบทนิยามความหมายของ “โบราณสถาน” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คริสต์จักรที่ ๑ สำหรับ จึงเป็น “โบราณสถาน” ที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานได้ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถาน รวมถึงรักษาภูมิทัศน์ภายในเขตที่ดินของโบราณสถาน มิให้มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมของสถานที่ เพื่อมิให้ถูกทำลายหรือถูกทำให้เสื่อมคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จึงเป็นกลไกทางกฎหมายที่คุ้มครองดูแลรักษาโบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโบราณสถานที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานดังกล่าว ไม่ได้ทำให้อาคารและที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หรือทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีจำนวนเนื้อที่ลดลงแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดี ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองโบราณสถานคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับ เช่นเดิม ซึ่งแม้ว่าการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกล่าวจะมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครอง ดูแลรักษาโบราณสถานของชาติอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม อันได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เห็นได้ว่า มีความสำคัญและมีประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับคริสต์จักรที่ ๑ สำหรับ ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดเขตที่ดินของโบราณสถานเป็นจำนวนพื้นที่เพียง ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา ผู้ฟ้องคดียังคงมีพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ๘๕ ตารางวา ที่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต



จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับและกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตของโบราณสถานจำนวนพื้นที่ข้างต้น จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนและวิธีการในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และบริเวณเขตที่ดินโดยรอบโบราณสถานแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสภาพสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่โดยรอบว่ามีข้อเท็จจริงตรงตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบัญญัติไว้ และมีเหตุผลเพียงพอที่จะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานหรือไม่ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้โบราณสถานดังกล่าวมีสภาพที่เสื่อมโทรม หรือขาดการดูแลรักษาหรือมีการต่อเติมดัดแปลงจากเดิมจนลดทอนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งย่อมจะเป็นการยากที่จะทำการบูรณะซ่อมแซมให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมกลับคืนสู่สภาพดังเดิมได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน พื้นที่จำนวน ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามขั้นตอนของวิชาการตามที่พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ บัญญัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่จะส่งผลให้เกิดการทำลายโบราณสถาน หรือทำให้โบราณสถานนั้นเสื่อมค่า หรือบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานแล้ว เห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ย่อมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถานตามที่เห็นว่าเหมาะสม และโดยที่ความเหมาะสมของคำสั่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่า คริสตจักรที่ ๑ สำหรับ ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ เฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้าง และกำหนดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานเพียง ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้กระทำไปเท่าที่จำเป็นและมีความเหมาะสม รวมทั้งมิได้กระทบถึงสาระสำคัญของผู้ฟ้องคดีในการดูแลรักษาโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด การขึ้นทะเบียนโบราณสถานคริสตจักรที่ ๑ สำหรับ และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตโบราณสถาน พื้นที่จำนวน ๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๒/๒๕๖๗)



บทที่ ๒๗

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

หนังสือร้องเรียนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีปิดและเปิดประตูรั้วเสียงดังในเวลากลางคืนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผย นั้น ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่บุคคลได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากมีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจจะทำให้ต่อไปไม่มีผู้ใดกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายแก่ทางราชการ เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือได้รับผลร้ายจากการให้ข้อมูล อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐอาจใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวได้ และอาจไม่เปิดเผยเฉพาะส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย โดยลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำสำเนาหนังสือร้องเรียนโดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร ถือเป็นการทำงานโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยและข้อความที่อาจทำให้ทราบถึงตัวผู้ร้องเรียน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้างต้น และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปิดและเปิดประตูรั้วเสียงดังในเวลากลางคืนพร้อมพยานหลักฐานและรายงานการพิจารณาและสรุปเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองอรัญญิกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังจากเทศบาลเมืองอรัญญิกพิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบด้วย ๑) สำเนาหนังสือร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราว



ร้องทุกข์ เลขรับที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แผ่น ๒) สำเนาหนังสือร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เลขรับที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ แผ่น ๓) สำเนาหนังสืองานรักษาความสงบลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ แผ่น และได้มีการแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในส่วนรายงานการพิจารณาและสรุปผลเรื่องร้องเรียน ได้แก่ หนังสืองานรักษาความสงบลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เฉพาะรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับข้อความที่เขียนด้วยลายมือนั้นได้จัดทำสำเนาโดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร จึงเป็นกรณีที่เทศบาลเมืองอรัญญิกได้เปิดเผยข้อมูลหนังสือร้องเรียนและรายงานการพิจารณาและสรุปเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ร้องขอแล้ว เว้นแต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียนซึ่งเทศบาลเมืองอรัญญิกเห็นว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้จัดทำสำเนาโดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสารเพื่อมิให้เห็นลายมือของผู้ร้องเรียน กรณีเห็นได้ว่าเมื่อหนังสือร้องเรียนและพยานหลักฐานตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่บุคคลได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย การเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจจะทำให้ต่อไปไม่มีผู้ใดกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดตามกฎหมายแก่ทางราชการ เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือได้รับผลร้ายจากการให้ข้อมูล อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิกอาจใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวได้ และอาจไม่เปิดเผยเฉพาะส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย โดยลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ตามมาตรา ๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่มาตรา ๑๑ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ก็ตาม แต่การใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดทำสำเนาหนังสือร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เลขรับที่ ๑๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีการคัดลอกจากต้นฉบับแทนการถ่ายเอกสาร สำเนาหนังสืองานรักษาความสงบลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยที่ สค ๑๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนในกรณีนี้จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนถือเป็น



การปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๓/๒๕๖๖)

๑.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

๑. ภาษีอากร

๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดินที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องเป็นที่ดินที่บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลข้างต้นครอบครองอยู่ โดยในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า ที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยกฎหมายหรือทางราชการสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ ดังนั้น แม้ที่ดินพิพาทจะมีหลักฐานแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) รวมถึงทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) แต่เมื่อผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์และเป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ประกอบกับที่ดินบริเวณพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินดังกล่าวจึงไม่อาจอ้างกรรมสิทธิ์หรือการครอบครอง และการเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทได้ การที่ผู้ใหญ่บ้านไม่รับรองแนวเขตที่ดินเพื่อประกอบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และการที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งมีหลักฐานเป็นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. ๕) โดยครอบครองต่อเนื่องจากบิดาและได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด แต่ในปีภาษี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำเอกสารทะเบียนที่ดินและใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๖) ของที่ดินแปลงพิพาทไปให้ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับรอง เพื่อนำไปประเมินที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ เนื่องจากเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ป่าช้า



สาธารณประโยชน์และเป็นสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านมานานกว่า ๔๐ ปี ประกอบกับได้มีบันทึกและลงนามมอบที่ดินแปลงพิพาทให้กับวัดแล้ว จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่รับชำระ เนื่องจากไม่มีเอกสารรับรองแนวเขตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจากการตรวจสอบว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นขอชำระภาษีบำรุงท้องที่นั้น เป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยกฎหมายหรือโดยทางราชการหรือไม่ ตามแนวทางปฏิบัติในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๓๑๕ เรื่อง การสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ พบว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๙ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่คุ้มครองดูแลและรักษาตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อพิจารณามาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ที่ดินที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องเป็นที่ดินที่บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลข้างต้นครอบครองอยู่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินภายในเขตปกครองของตน และในการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าเป็นที่ดินที่มีการสงวนหวงห้ามไว้โดยกฎหมายหรือทางราชการตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ หรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ใหญ่บ้านคนเดิมและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยรับชำระภาษีบำรุงท้องที่จากบิดาผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ก็เพียงการชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ไม่มีหน้าที่ต้องกระทำเท่านั้น มิได้เป็นผลผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีต้องมีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับรองแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๘๖/๒๕๖๖)



๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

ผู้ขอใช้สิทธิตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่มีชื่อระบุในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น โดยรถยนต์ที่ได้รับมอบจะต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ทุกประการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการซื้อรถยนต์คันแรกตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับคำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม แม้กรณีพิพาทตามคดีนี้รถยนต์ที่รับมอบจะมีแบบ/รุ่นไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ แต่ยังคงเป็นรถยนต์ยี่ห้อ ขนาดเครื่องยนต์ และสีเดียวกันกับที่ระบุไว้ในใบจองรถยนต์ อีกทั้งการที่แบบ/รุ่นรถยนต์ไม่ตรงกับใบจองรถยนต์เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกตัวอักษรรหัสรุ่นรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามโครงการครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น กรมสรรพสามิตและกรมบัญชีกลางจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ โดยใบจองระบุว่า เป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VIOS ๑.๕ E M/T แบบ NCP๙๓R-BEMRKT/A๖ สีขาว ขนาดเครื่องยนต์ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวนเงินจอง ๒,๐๐๐ บาท จากบริษัท ต. จำกัด ต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใช้สิทธิและเงื่อนไขสำหรับรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมเอกสารหลักฐานรวมถึงใบจองรถยนต์ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ระบุชื่อของผู้ฟ้องคดี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับมอบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น VIOS ๑.๕ J M/T แบบ NCP๙๓R-BEMDKT/A๖ สีขาว ขนาด ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเป็นเวลาภายหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว โดยได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการยื่นภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก



วันรับมอบรถยนต์ อันเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับ คำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบาย รัฐบาลแล้ว ในการนี้ กรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาคำขอใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีแบบ/รุ่นไม่ตรงกันกับที่ระบุไว้ใน ใบจองรถยนต์ จึงไม่อนุมัติให้คืนเงินภาษีตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามโครงการซื้อรถยนต์คันแรก ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับคำแนะนำสำหรับประชาชนในการยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืน สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดว่า ใบจองรถยนต์ (ชื่อผู้ซื้อที่ระบุไว้ในใบจอง รถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน กับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิ) โดยมีหมายเหตุท้ายคำแนะนำว่า รถยนต์ที่ได้รับมอบจะต้องตรงกันกับ ที่ระบุในใบจองทุกประการ จะเห็นได้ว่า ผู้ขอใช้สิทธิจะได้รับเงินคืนหลังจากครอบครองรถยนต์ใหม่ คันแรกไปแล้ว ๑ ปี หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ทั้งนี้ ชื่อผู้ซื้อ ที่ระบุในใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะต้องเป็น ชื่อบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิดังกล่าวเท่านั้น หากเป็นบุคคลอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการซื้อและขายใบจองรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้ขอใช้สิทธิ ทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจองเพื่อรับรถยนต์รุ่นอื่นที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอีกด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล โดยระบุไว้ใน หลักฐานใบจองรถยนต์ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเป็นบุคคล คนเดียวกับผู้ซื้อรถยนต์ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ตามโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แม้รถยนต์คันที่ผู้ฟ้องคดีรับมอบจะมีแบบ/รุ่นไม่ตรง กับใบจองก็ตาม แต่รถยนต์คันดังกล่าวยังคงเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร เช่นเดียวกับรถยนต์คันที่จองและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ รับคืนเงินรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับบริษัท ต. ได้มีหนังสือแจ้งต่อ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่แล้วว่า เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกตัวอักษรรหัสรถยนต์ ในใบจองรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินช่วยเหลือตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับคืนเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหน้าที่ที่จะต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ใหม่ คันแรกตามนโยบายรัฐบาล เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่จ่ายเงินคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ ที่มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ จึงถือได้ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นหน้าที่ไม่มีการกำหนด ระยะเวลาชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดียอมเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ได้โดยพลัน การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระหนี้



ยอมได้ชื่อว่าผิคนัด จึงมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยผิคนัดนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๖/๒๕๖๖)

๒. ค่าธรรมเนียม

การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ต้องพิจารณาตามสภาพที่แท้จริงของสิ่งปลูกสร้างขณะมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ การที่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินราคาทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างโดยอ้างอิงจากสภาพเดิมของสิ่งปลูกสร้างตามข้อมูลที่เคยมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีพื้นที่ ๖,๔๘๐ ตารางเมตร อันไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเหลือเพียงโครงเหล็กมุงหลังคา ยาว ๕๔ เมตร ไม่มีผนังและมีพื้นที่เพียง ๒,๑๖๐ ตารางเมตร โดยนำราคาประเมินฯ ของสิ่งปลูกสร้างในสภาพเดิมมาหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นตึกหรือเป็นตึกครึ่งไม้ หรือเป็นไม้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่อาจนำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสื่อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามสภาพเดิมแล้วหักค่าเสื่อมราคาเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้โอนกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบและเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่ให้อยู่กฤษฎณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีประมูลจากการขายทอดตลาด ซึ่งธนาคาร ท. เจ้าหนี้ผู้รับจำนองได้ยึดและขายทอดตลาดแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ธนาคาร ท. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓ รายการ คือ อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน และอาคาร คสล. ชั้นเดียว ทั้งที่ในเวลานั้นสภาพที่ดินดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างเพียงโครงเหล็กมีหลังคาขนาดเนื้อที่ ๒,๑๖๐ ตารางเมตร ไม่มีผนัง สภาพพื้นทรุดตัว ไม่พบอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ผู้ฟ้องคดีและธนาคาร ท. จึงไม่เห็นด้วยกับการประเมินราคาดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ส่งเรื่องให้นายรักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) พิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๐๕ สัตต แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า (ก) อาคารสำนักงาน ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว



โดยใช้ส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานเป็นอาคารสำนักงาน ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นอาคารแล้ว (ข) อาคารโรงงานอุตสาหกรรม กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร มีพื้นที่ ๖,๔๘๐ ตารางเมตร เหลือเพียงโครงหลังคา ยาว ๕๔ เมตร พื้นหลุดตัวทั้งหมด และ (ค) บ้านพักอาศัยชั้นเดียว มีการใช้ประโยชน์เป็นห้องน้ำ และเมื่อเคยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างทั้ง ๓ รายการ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรณีจึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงต้องคำนวณราคาตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงงานสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้อยู่ขณะที่ทำการจดทะเบียน หักด้วยค่าเสื่อมราคาตามจำนวนปีของสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ธนาคาร ท. และผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง โดยโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ดิน ราคาประเมิน ๒๗,๔๖๘,๓๐๐ บาท และอาคารโรงงานมีผนังก่ออิฐฉาบปูน ราคาประเมิน ๒๔,๒๖๑,๑๒๐ บาท รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๕๑,๗๒๙,๔๒๐ บาท คิดเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๓,๒๕๘,๙๖๕ บาท ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ อุตสาหกรรมเฉพาะคำสั่งประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่า แม้เจ้าพนักงานที่ดินทำการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างพิพาทตามอำนาจหน้าที่และตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อสภาพของสิ่งปลูกสร้างพิพาทในขณะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ สิ่งปลูกสร้างพิพาทมีเพียงส่วนโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีทมีความยาว ๕๔ เมตร ไม่มีผนังล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พื้นหลุดตัวทั้งหมด และมีพื้นที่เพียง ๒,๑๖๐ ตารางเมตร สภาพของสิ่งปลูกสร้างพิพาททรุดโทรมไม่เหลือลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การที่เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาว่า สิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีพื้นที่ ๖,๔๘๐ ตารางเมตร โดยอ้างอิงสภาพเดิมของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามข้อมูลที่เคยมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในขณะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ อย่างชัดเจน อีกทั้ง สิ่งปลูกสร้างพิพาทไม่ได้มีลักษณะคงเหลือเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างประเภทตึกที่จะกำหนดประเภทเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงงานสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) รวมทั้งขนาดของพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริงก็ไม่ตรงกับขนาดพื้นที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินทำการประเมิน จึงเป็นการประเมินราคาทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในขณะจดทะเบียน ประกอบกับเมื่อโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่มีลักษณะเป็นตึก หรือเป็นตึกครึ่งไม้ หรือเป็นไม้ จึงไม่อาจนำอัตราที่กำหนดในข้อ ๒๒ (๑) (๒) และ (๓) ของระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคา



ประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ในการกำหนดอัตราค่าเสื่อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่า อาคารโรงงานที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์มีสภาพเป็นเพียงโครงเหล็กและหลังคา ยาว ๕๔ เมตร ไม่มีผนัง แต่ยังคงคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างพิพาทตามสภาพโรงงานเดิมแล้วหักค่าเสื่อมราคา เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ คงเหลือราคาประเมินจำนวน ๒๔,๒๖๑,๑๒๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ การที่เจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างผู้ฟ้องคดีและธนาคาร ท. โดยใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลเดียวกัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒๑/๒๕๖๖)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะถูกอายัดสิทธิเรียกร้องเพื่อชำระหนี้ภาษีอากรของผู้ค้างชำระภาษีอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรได้นั้น แม้จะมีชื่อของผู้ค้างภาษีอากรเป็นเจ้าของบัญชี แต่เมื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งการถอนเงินฝากในบัญชีดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์เท่านั้น กรณีนี้อาจถือได้ว่าเงินฝากในบัญชีดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากรที่จะนำมาชำระหนี้ภาษีอากรค้าง ประกอบกับการที่ผู้ค้างชำระภาษีอากรนำเงินเข้าฝากบัญชีเพื่อผู้เยาว์ดังกล่าวเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีได้มีจำนวนเงินสูงผิดปกติ อันจะถือได้ว่าเป็นการยักยอก ปิดบังหรือซ่อนเร้น เพื่อหลบเลี่ยงการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีหรือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ดังนั้น คำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ส่งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ไปยังผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปางรายณ์ ซึ่งเป็นสาขาของผู้ฟ้องคดี (ธนาคารออมสิน) โดยให้ผู้ฟ้องคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของนาย ส. ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ซึ่งเป็นหนี้ภาษีอากร ในบัญชีเงินฝากชื่อบัญชีนาย ส. เพื่อเด็กชาย น. ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยห้ามมิให้จำหน่าย จ่าย โอน สิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้บุคคลอื่นใด นอกจากนำส่งแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือคัดค้านการส่งเงินตามคำสั่งอายัดของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า สิทธิเรียกร้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้จะออกคำสั่งให้อายัดสิทธิเรียกร้องเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรค้างนั้น จะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ต่อทรัพย์สินที่เป็น



ของลูกหนี้เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจอาศัยสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ต่อทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลอื่นได้ เมื่อบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยการถอนเงินฝากในบัญชีดังกล่าวจะถอนได้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ในระหว่างที่ผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น และเมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากและผู้เยาว์ทราบ เพื่อให้ผู้ฝากโอนเงินฝากโดยปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ในนามของผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะนั้น ในกรณีที่ผู้ฝากไม่สามารถโอนเงินฝากให้แก่ผู้เยาว์ได้ด้วยประการใด ๆ ธนาคารจะปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ให้ในนามของผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะนั้น ดังนั้น จึงถือว่าเงินฝากในบัญชีดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินของนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ค้างภาษีอากรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร มีคำสั่งอาศัยสิทธิเรียกร้องได้ นอกจากนี้ บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ตามมาตรา ๑๕๖๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่นาย ส. นำเงินเข้าฝากบัญชีเพื่อผู้เยาว์ที่พิพาทเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีได้มีจำนวนเงินสูงผิดปกติจนถือได้ว่าเป็นการยกย่ำย ปิดบังหรือซ่อนเร้น อันเป็นการหลบเลี่ยงการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีของผู้ถูกฟ้องคดี หรือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งอาศัยสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินเพื่อผู้เยาว์ที่พิพาทตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗/๒๕๖๖)

เมื่อสรรพากรภาคได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากรให้มีอำนาจออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ (๓) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอให้ถอนการยึดทรัพย์สินด้วย การที่สรรพากรภาคได้ออกประกาศยึดที่ดินพิพาทที่มีชื่อผู้ค้างภาษีอากรเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรและเป็นทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดได้ตามข้อ ๗ ของระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง ศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทด้วยการครอบครองปรปักษ์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุให้ถอนการยึดทรัพย์สินตามข้อ ๑๗ ของระเบียบเดียวกัน คำสั่งของสรรพากรภาคที่ไม่อนุมัติให้ถอนการยึดทรัพย์สินและยกคำร้องขอให้ถอนการยึดที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้สรรพากรภาค ๙ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ โดยมีต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง จึงเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๕ (๓) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็น

